



PUTUSAN

Nomor 3625 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. WALIKOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, diwakili oleh H. Rahmad Mas'ud, S.H., M.E., Walikota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elyzabeth E.R.L.Toruan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, yang beralamat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan:

IGNASIUS TIGOR MARIHOT SINURAT, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 30, RT 008, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gesta Padang, S.H., dan kawan, para Advokat pada *Law Office* Gesta Padang, S.H & *Partners* yang beralamat di Jalan Indrakila Nomor 101 A, RT 04, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2022;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



Dan

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Manuntung Nomor 3, RT 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. **YACOP TODING**, berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. **I MADE MARKADINATA, S.H.**, beralamat di Jalan RE Martadinata Nomor 47, RT 64, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
5. **Syahrani**, beralamat di Jalan Pandan Sari Nomor 147, RT 24, Kelurahan Marga Sari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Selok Bugis RT 11, Kelurahan Kariangau, Kecamatan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang terkenal dengan nama Jalan Pulau Balang, Kilometer 13, Sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1115/Kelurahan Kariangau, dengan Surat Ukur Nomor 00199/2006 tanggal 17 November 2006, NIB Nomor 16.02.02.04.01186, seluas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Timur : I Made Markadinata,
- Barat : Jacob Toding dan Ahmad Giringan,
- Utara : Ahmad Giringan dan Marthen Rangan,
- Selatan : Jalan Pelabuhan;

4. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah menghaki tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

5. Menyerahkan, mengosongkan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 19.000 (sembilan ribu meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1115/Kelurahan Kariangau, dengan Surat Ukur Nomor 00199/2006 tanggal 17 November 2006, NIB Nomor 16.02.02.04.01186, seluas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:

- Timur : I Made Markadinata,
- Barat : Jacob Toding dan Ahmad Giringan,
- Utara : Ahmad Giringan dan Marthen Rangan,
- Selatan : Jalan Pelabuhan;

Atau

- Membayar kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh Sembilan miliar rupiah) secara kontan seketika tanpa beban apapun;
- Membayar kerugian imateriil Penggugat untuk membayar Pengacara dan membayar kerugian karena telah terganggu oleh perbuatan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam perkara ini, dihitung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara kontan seketika;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap barang-barang milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III senilai kerugian Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi dari Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau pihak Ketiga lainnya;
9. Menyatakan Turut Tergugat tunduk terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang gugatan merupakan objek yang sama (*nebis in idem*);
- Eksepsi tentang gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi tentang kewenangan absolut;
- Eksepsi tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut/kewenangan badan peradilan;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat/Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consorsium*);
- Eksepsi tentang *a quo* kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan *a quo nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat III:

- Eksepsi tentang gugatan *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Yacob Toding yang terletak di Jalan Selok Bugis, RT 003, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat Kotamadya Dati II Balikpapan. Yang saat ini terletak di Selok Bugis, RT 11, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diatasnya menjadi lahan Waduk Sungai Wain. Bahwa lahan tersebut dahulu adalah milik Yacob Toding dengan Panjang 222 meter Timur dan 222 meter Barat dan Lebar 90 meter Utara dan 90 meter Selatan dengan Batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Saudara Kornelius Kalo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Yan Sesa dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Marthen Rangan. Adapun luasan lahan milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari Yacob Toding adalah seluas 19.800 m² yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-211/2012 tentang penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Wain Seluas 520 Ha di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
4. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan di Jalan Selok Bugis, RT 11 milik Ignasius Tigor Marihot Sinurat adalah tidak sah;

5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara atas nama Yacob Toding yang terletak di Jalan Selok Bugis, RT 003, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kotamadya Dati II Balikpapan. Yang saat ini terletak di Selok Bugis, RT 11, Kelurahan Kariangau. Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur di atasnya menjadi lahan Waduk Sungai Wain. Bahwa lahan tersebut dahulu adalah milik Yacob Toding dengan Panjang 222 meter Timur dan 222 meter Barat dan Lebar 90 meter Utara dan 90 meter Selatan dengan Batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Saudara Kornelius Kalo, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Yan Sesa dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Marthen Rangan. Adapun luasan lahan milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari Yacob Toding adalah seluas 19.800 m² yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-211/2012, tentang penetapan lokasi pengadaan/pembebasan tanah untuk pembangunan Bendungan Wain Seluas 520 Ha di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;
6. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi yang menguasai sertifikat menyatakan sebagai hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan di Jalan Selok Bugis, RT 11 atas nama Ignasius Tigor Luasan 19.000 m² merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan penguasaan dan Pengakuan atas tanah Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah tidak sah karena milik Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat kepemilikan atau alas

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak apapun yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan Kariangau. Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan di jalan Selok Bugis RT 11 atas nama Ignasius Tigor Luasan 19.000 m² untuk dimusnahkan.
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per hari disetiap hari keterlambatan para Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada bantahan, upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;
12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk pada isi Putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;
14. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan/atau Undang-Undang (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Sela Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 5 April 2023;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Bpp, tanggal 20 Juli 2023 yang amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II,

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Selok Bugis RT 11 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang terkenal dengan nama Jalan Pulau Balang Kilometer 13, Sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1115/Kelurahan Kariangau, dengan Surat Ukur Nomor 00199/2006 tanggal 17 Nopember 2006, NIB Nomor 16.02.02.04.01186, seluas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Timur : I Made Markadinata,
 - Barat : Jacob Toding dan Ahmad Giringan,
 - Utara : Ahmad Giringan dan Marthen Rangan,
 - Selatan : Jalan Pelabuhan;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah menghaki tanah milik Penggugat tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyerahkan, mengosongkan objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 19.000 (sembilan ribu meter persegi) Sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1115/Kelurahan Kariangau, dengan Surat Ukur Nomor 00199/2006 tanggal 17 November 2006, NIB Nomor 16.02.02.04.01186, seluas 19.000 m² (sembilan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Timur : I Made Markadinata,
 - Barat : Jacob Toding dan Ahmad Giringan,
 - Utara : Ahmad Giringan dan Marthen Rangan,
 - Selatan : Jalan Pelabuhan,

Atau;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar kerugian Penggugat secara materil harga tanah sesuai NJOP Kota Balikpapan Kalimantan Timur yang berlaku pada saat ini;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp4.642.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 153/PDT/2023/PT SMR tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada 16 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/PDT/2023/PT SMR Tanggal 21 September 2021;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Bpp Tanggal 20 Juli 2023;
- Menerima eksepsi Tergugat I dalam Perkara Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Bpp;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Balikpapan mengadakan pemeriksaan tambahan disertai oleh pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur juga menghadirkan tim *appraisal* sebagai lembaga penilai sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2012;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat menguasai dan membangun bendungan di atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Selok Bugis, RT 11, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang terkenal dengan nama Jalan Pulau Balang km 13, seluas 19.000 m², perbuatan mana menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti Penggugat adalah

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



pemilik sah atas objek sengketa yang didasarkan pembelian dari Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 197/2008, tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Yuni Astuti S.H., Notaris dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan Kariangau saat ini tercatat atas nama Penggugat, oleh karena itu objek sengketa adalah sah milik Penggugat;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan pembangunan proyek bendungan Sungai Wain diatas tanah milik Penggugat tanpa ijin dan tanpa adanya uang ganti rugi kepada Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan diatas amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki yaitu amar nomor 2 dihapus karena berlebihan dan memperbaiki pula amar nomor 5 dengan pertimbangan oleh karena objek sengketa pada saat ini telah dibangun bendungan yang memiliki manfaat untuk masyarakat umum maka Mahkamah Agung menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp1.267.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* WALIKOTA BALIKPAPAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq WALIKOTA BALIKPAPAN** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 153/PDT/2023/PT SMR, tanggal 21 September 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 20 Juli 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Selok Bugis RT 11 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang terkenal dengan nama Jalan Pulau Balang Km 13, Sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1115/Kelurahan Kariangau, dengan Surat Ukur Nomor 00199/2006 tanggal 17 Nopember 2006, NIB Nomor 16.02.02.04.01186, seluas 19.000 m2 (sembilan belas ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Timur : I Made Markadinata,
 - Barat : Jacob Toding dan Ahmad Giringan,
 - Utara : Ahmad Giringan dan Marthen Rangan,
 - Selatan : Jalan Pelabuhan;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya karena telah menghaki tanah milik Penggugat tanpa ijin dari Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yaitu sebesar Rp1.267.200.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Lucas Prakoso.

Ttd./

Agus Subroto.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

2. R e d a k s i Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 3625 K/Pdt/2024